

Briefing per la riunione

Comune di Santa Maria di Sala - proposte di Consiglio n. 30, 31 e 32 - luglio 2026

In 30 secondi

I documenti riguardano tre decisioni separate:

1. Proposta n. 30 - Beato Edoardo Materiali Ferrosi: autorizzare una porzione di magazzino automatizzato alta 20 m invece di 12 m, riconoscere un contributo straordinario di euro 92.000 e scomputarlo con euro 106.147,31 di maggiori opere sulla pista ciclopeditonale e sull'illuminazione.
2. Proposta n. 31 - Variante 24 al Piano degli Interventi: avviare l'aggiornamento delle schede delle attività produttive in zona impropria e della disciplina delle convenzioni urbanistiche.
3. Proposta n. 32 - Veternigo: consentire una casa monofamiliare tra 50 e 200 m dal cimitero, facendo convivere il decreto comunale di riduzione del 1998 con il nuovo comma 5-bis dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie.

Valutazione operativa

- Proposta n. 30: non votare senza chiarire se esista davvero una deroga alle NTO. Il testo stesso dice che l'art. 8 consente altezze maggiori per particolari processi produttivi. Se l'intervento è già conforme, cambiano il presupposto della delibera e del contributo straordinario.
- Proposta n. 31: l'avvio della Variante 24 è comprensibile, ma il dispositivo deve comprendere espressamente anche la modifica dell'art. 9 NTO, non solo l'Elaborato 5. Va inoltre motivata meglio l'esclusione dalle procedure VAS.
- Proposta n. 32: occorre scegliere una base giuridica netta. Se si usa il nuovo comma 5-bis serve il previo parere favorevole dell'ULSS; la nota presente nel fascicolo dice invece che il parere non serve perché il lotto sarebbe fuori dalla fascia ridotta. Se si usa il decreto del 1998, la delibera deve fondarsi chiaramente su quello.

Le tre domande da fare subito

1. Beato: "Perché si parla di deroga se l'art. 8 NTO, citato nella proposta, ammette espressamente maggiori altezze per edifici destinati a particolari processi produttivi debitamente documentati?"
2. Veternigo: "La risposta ULSS non è un parere favorevole ai sensi del comma 5-bis, ma afferma che quel comma non si applica. Su quale dei due regimi si fonda esattamente il nulla osta?"
3. Variante 24: "Perché il dispositivo limita l'oggetto all'Elaborato 5 quando il Documento del Sindaco prevede anche di modificare l'art. 9 NTO e le regole delle convenzioni?"

Proposta n. 30 - Beato e convenzione integrativa

Cosa si approva

- Fabbricato produttivo già assentito: superficie coperta complessiva invariata, pari a circa 19.990,79 mq.
- Variante: una porzione passa da 12 a 20 m per un magazzino automatizzato.
- Plusvalore stimato: euro 184.000.
- Quota privata del 50 per cento: euro 92.000.
- Maggior costo delle opere pubbliche: euro 106.147,31.
- Totale aggiornato della pista: euro 389.236,77 secondo proposta e computo.
- Nuove opere: collegamento ciclopeditonale presso la rotatoria Noalese/Rivale e illuminazione lungo via Leonardo da Vinci.
- Cessione gratuita: circa 250 mq del mappale 791.

Criticita sostanziali

1. Non è chiaro se la deroga esista

La proposta cita l'art. 8 NTO e riporta che sono consentite maggiori altezze per impianti e per edifici destinati, in tutto o in parte, a particolari processi produttivi debitamente documentati. La motivazione addotta per i 20 m e precisamente il magazzino automatizzato.

Da chiedere:

- Quale specifica prescrizione urbanistica viene derogata?
- Perché non si tratta di una normale variante al permesso, conforme all'art. 8?
- Esiste una relazione tecnica che dimostra perché la clausola sulle maggiori altezze non basta?
- Se non vi è deroga urbanistica, su quale presupposto si applica il contributo straordinario?

2. Il riferimento normativo è errato

La proposta e il punto 5 del dispositivo richiamano l'art. 16, comma 2, lettera d-ter, del DPR 380/2001. La lettera d-ter si trova al comma 4. La bozza di convenzione, invece, usa correttamente "comma 4".

3. Parere contabile da chiarire

La proposta dichiara che non vi sono riflessi economico-finanziari o patrimoniali e acquisisce solo il parere tecnico. Tuttavia prevede contributo straordinario, scomputo di opere, acquisizione di opere e cessione di circa 250 mq. Chiedere al responsabile finanziario e al segretario se sia necessario il parere contabile ai sensi dell'art. 49 TUEL o, almeno, una motivazione puntuale della sua assenza.

4. Scomputo e "nessun conguaglio"

Il maggior costo stimato, euro 106.147,31, supera il contributo di euro 92.000 di euro 14.147,31. La clausola dice che non è dovuto alcun conguaglio.

Da chiedere:

- Il computo è stato validato, con quali prezzi e con IVA, spese tecniche e imprevisti inclusi o esclusi?
- Se il costo finale collaudato scende sotto euro 92.000, il privato versa la differenza?
- Il "nessun conguaglio" opera solo a condizione che siano certificate opere ammissibili per almeno euro 92.000?
- Come vengono gestite varianti, ribassi, economie e opere non accettate al collaudo?

Errori da correggere prima della firma

- Totale pista: euro 389.236,77 nella proposta, ma euro 389.263,77 all'art. 10 della convenzione.
- Costo originario: euro 283.089,47 in un punto e euro 283.089,46 in altri.
- Convenzione con protocollo e data ancora indicati come "xxxxxx" e "xx.07.2026".
- Data del versamento di euro 92.000 lasciata in bianco.
- Denominazione della società non uniforme e refusi come "FERRROSI".
- Il testo richiama il PI come approvato con delibera di Giunta n. 8 del 17.03.2026, mentre negli altri documenti risulta una delibera di Consiglio.
- Area da cedere indicata come "mq 250 ca.": per l'atto notarile servono consistenza e identificazione definitive.

- Nessun termine autonomo e chiaro per il frazionamento e la cessione dell'area.

Protezioni da chiedere

- Fideiussione corretta sul totale definitivo, con importo e numero di polizza coerenti.
- Cessione dell'area e collaudo prima di qualunque agibilità, anche parziale.
- Clausola su inadempimento, escussione, esecuzione sostitutiva e penali, verificando cosa sia già coperto dalla convenzione del 2025.
- Quadro economico separato delle due nuove opere e prova che il loro costo ammissibile raggiunga almeno euro 92.000.

Correzioni minime per procedere

Se l'Amministrazione vuole mantenere il punto all'ordine del giorno, chiedere che prima del voto:

1. sia indicata la prescrizione urbanistica effettivamente derogata e spiegato perché non opera la clausola dell'art. 8 sulle maggiori altezze;
2. il riferimento all'art. 16 DPR 380/2001 sia corretto in "comma 4, lettera d-ter";
3. siano depositati parere contabile o motivazione puntuale della sua assenza, perizia e computo validato;
4. la clausola sul conguaglio garantisca comunque opere collaudate per almeno euro 92.000 o il pagamento della differenza;
5. importi, protocolli, date, polizza, area da cedere e denominazione della società siano uniformati nella versione da sottoscrivere.

Proposta n. 32 - Casa nella fascia cimiteriale di Veternigo

Quadro del fascicolo

- Domanda di permesso: 24 maggio 2024.
- Lotto: via Francesco Petrarca, foglio 8, mappali 1064 e 1289.
- Piano di lottizzazione Petrarca: approvato nel 2001.
- Autorizzazione paesaggistica: n. 36/2025 del 9 aprile 2025.
- Decreto sindacale n. 9 del 18 novembre 1998: fascia ridotta a 100 m sul lato di via Petrarca.
- Nota ULSS del 12 giugno 2026: l'opera sarebbe fuori dalla fascia ridotta, quindi non occorrerebbe il parere igienico-sanitario previsto dal nuovo comma 5-bis.

Il nodo principale

La delibera è intitolata e motivata come applicazione del comma 5-bis dell'art. 338. Quel comma consente al Consiglio di dare esecuzione a determinati interventi all'interno della fascia, ma richiede che non vi siano ragioni igienico-sanitarie e che vi sia il previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale.

La nota ULSS citata non esprime quel parere favorevole: dice che il comma 5-bis non ricorre, perché considera vigente la riduzione del 1998 e colloca l'opera fuori dalla fascia risultante.

La proposta prova a tenere insieme entrambe le strade con formule ipotetiche come "rientrerebbe" e "ipotizzando la mancanza dei decreti". Per un atto autorizzativo è preferibile una motivazione univoca.

Domande decisive

1. Qual è la distanza minima esatta dell'edificio dal perimetro cimiteriale, attestata da rilievo?
2. Il Comune fonda il titolo sulla fascia ridotta del 1998 oppure sul nuovo comma 5-bis?
3. Se si fonda sul comma 5-bis, dov'è il previo parere favorevole ULSS sul merito igienico-sanitario?
4. Se si fonda sul decreto del 1998, perché serve un nulla osta consiliare e quale norma ne definisce contenuto ed effetti?
5. Il parere legale prot. 23154/2025, che invita alla prudenza, è disponibile integralmente ai consiglieri?
6. Sono allegati il decreto del 1998, la planimetria della fascia, la nota ULSS e una tavola con le distanze?
7. Quale criterio sarà applicato agli altri lotti analoghi per evitare decisioni non uniformi?

Errori e incoerenze da correggere

- Il Regio Decreto n. 1265 e del 27 luglio 1934, non del 27 giugno 1934 come ripetuto nel testo e nell'oggetto.
- La trascrizione del nuovo comma 5-bis omette l'inciso sul rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- L'oggetto dice "nella fascia tra 50 e 200 m", mentre l'ULSS afferma che l'opera è fuori dalla fascia comunale ridotta. Va indicato quale "fascia" si intende.
- La motivazione usa il condizionale e un'ipotesi contraria ai fatti documentati. Il dispositivo deve poggiare su accertamenti, non su una base alternativa ipotetica.

Posizione prudente

Non contestare in astratto l'edificabilità del lotto. Chiedere che il Comune scelga e verbalizzi una sola base giuridica:

- decreto del 1998 valido, lotto oltre 100 m, comma 5-bis non applicabile; oppure
- fascia ordinaria di 200 m, applicazione del comma 5-bis e acquisizione di un vero parere favorevole ULSS.

Finché il fascicolo resta a metà tra le due strade, la richiesta ragionevole è rinviare o correggere l'atto prima del voto.

Proposta n. 31 - Documento del Sindaco e Variante 24

Cosa vuole fare la Variante 24

Il Documento del Sindaco dichiara che non saranno introdotti nuovi interventi urbanistici. Gli obiettivi sono:

- aggiornare dati generali, titolari, tipo di attività e ubicazione delle attività produttive in zona impropria;
- adeguare le schede e chiarire dotazione, natura e fruibilità delle aree per servizi;
- prescrivere una convenzione mancante o aggiornare quella difforme alla prima autorizzazione utile;
- modificare l'art. 9 NTO e definire una convenzione tipo.

Criticita da chiarire

1. Dispositivo piu stretto del Documento

Il punto 2 della proposta parla di adeguare o aggiornare l'Elaborato 5 e le schede. Il Documento del Sindaco prevede anche una modifica dell'art. 9 NTO e nuove regole sulle convenzioni.

Chiedere che il dispositivo espliciti entrambi gli oggetti:

- Elaborato 5 e schede;
- art. 9 NTO e disciplina convenzionale.

2. "Approvazione" o illustrazione

L'art. 18, comma 1, LR Veneto 11/2004 prevede che il Sindaco predisponga e illustri il documento. Attribuisce poi al Consiglio l'adozione e l'approvazione della Variante, non l'approvazione del Documento. Chiedere al segretario l'effetto giuridico di questo voto e perche non si formula come illustrazione o presa d'atto.

3. Esclusione VAS da motivare

Il Documento invoca l'art. 5, commi 2 e 3, lettere e) e g), del Regolamento regionale VAS n. 3/2025.

- Il comma 2 riguarda atti non riconducibili ad attività pianificatoria o programmatica, mentre qui si avvia espressamente una variante al PI.
- La lettera e) riguarda varianti ricognitive o correzioni materiali.
- La lettera g) riguarda il recepimento di leggi o piani sovraordinati.

L'aggiornamento anagrafico può essere ricognitivo; la modifica dell'art. 9 e delle convenzioni può incidere sugli obblighi dei privati. Serve una nota che associ ogni modifica alla causa di esclusione e confermi l'assenza di ampliamenti, cambi d'uso, nuovo carico urbanistico o effetti ambientali non valutati.

4. Cronologia non aggiornata

Il Documento del Sindaco indica la Variante 23 come soltanto adottata con DCC n. 10 del 17.03.2026; la proposta consigliere la indica approvata con DCC n. 23 dell'11.06.2026. Il Documento va aggiornato.

Domande utili

- Quante comunicazioni sono arrivate dopo gli avvisi pubblici e quali schede cambieranno?
- Si tratta solo di dati anagrafici o vi sono richieste di ampliamento, cambio d'uso o modifica degli standard?
- Quando saranno disponibili la bozza del nuovo art. 9, la convenzione tipo e il confronto testo vigente/testo proposto?
- I quindici giorni di pubblicazione previsti dalla proposta come saranno integrati con la consultazione di enti e associazioni richiesta prima dell'adozione?
- Quale documento formale motiva l'esclusione VAS e chi se ne assume la responsabilità tecnica?

Posizione possibile

L'avvio del lavoro può essere condivisibile se il voto non anticipa l'approvazione dei contenuti futuri. Chiedere:

- dispositivo coerente con l'intero Documento;
- correzione della cronologia;
- pubblicazione di tutte le osservazioni ricevute;
- redline dell'art. 9 e convenzione tipo prima dell'adozione;
- motivazione VAS puntuale e verificabile.

Checklist da portare al tavolo

Documenti da chiedere

Beato

- testo vigente completo dell'art. 8 NTO;
- relazione sul processo produttivo e necessita dell'altezza di 20 m;
- perizia di plusvalore prot. 16015/2026;
- computo metrico comparativo e quadro economico validato;
- convenzione del 2025 e polizze fideiussorie;
- bozza integrativa ripulita da importi, protocolli e date incoerenti;
- parere del responsabile finanziario o motivazione della sua non necessita;
- esiti o stato della conferenza di servizi.

Veternigo

- decreto sindacale n. 9/1998 con planimetria;
- DCC commissariale n. 2/2024;
- parere legale completo prot. 23154/2025;
- nota ULSS completa prot. 13434/2026;
- rilievo quotato con distanza esatta dell'edificio;
- autorizzazione paesaggistica n. 36/2025.

Variante 24

- elenco delle schede interessate e matrice delle comunicazioni ricevute;
- confronto tra art. 9 vigente e testo che si intende proporre;
- convenzione urbanistica tipo;
- nota motivata sull'esclusione VAS;
- cronoprogramma di consultazione, adozione, osservazioni e approvazione.

Frasi pronte

- "Chiedo che la risposta tecnica e il relativo documento siano richiamati espressamente a verbale."
- "Non sto discutendo l'utilita dell'intervento; sto chiedendo che presupposto, importi e garanzie siano coerenti."
- "Se la norma consente gia i 20 metri, occorre spiegare quale prescrizione viene derogata."
- "La nota ULSS dice che il comma 5-bis non si applica: non puo contemporaneamente valere come parere favorevole richiesto da quel comma."
- "Una modifica alle convenzioni puo essere sostanziale anche se non crea nuova edificabilita: chiedo la motivazione VAS voce per voce."
- "Propongo il rinvio tecnico del punto fino al deposito della versione corretta e completa."

Fonti normative verificate

- DPR 380/2001, art. 16, comma 4, lettera d-ter: contributo straordinario per maggior valore generato da variante, deroga o cambio d'uso.
- D.Lgs. 267/2000, art. 49: parere contabile quando la proposta produce riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
- LR Veneto 11/2004, art. 18: Documento predisposto e illustrato dal Sindaco; PI e varianti adottati e approvati dal Consiglio dopo consultazione.
- Legge 199/2025, art. 1, comma 911: nuovo comma 5-bis dell'art. 338 del RD 1265/1934.
- Regolamento regionale Veneto n. 3/2025, art. 5: casi di esclusione dalle procedure VAS e di verifica.

Nota: questo e un briefing di lavoro sui documenti disponibili, non sostituisce un parere legale o tecnico formale.